אחד זה ואחד זה. דיוה"כ ופרה: **שלישי ושביעי.** לפריסתו: **הלן השורף כו'.** לקמיה מפרש טעמיה: **דרכי מאיר סבר דחויה היא בציבור.** ובעינן טהרה מעלייתא והאי זמנה וכל יומא ליכא לספוקי שמא היום יום שלישי הוא לטומאתו בשלמא רחמנים כל יומא ויומא ליכא לספוקי מספיקא שהוא שביעי: **ור' יוסי סבר היכר היא בציבור.** דלא מחמרי נה אלא למעלה בעלמא דילפינן ממלואים (ג): **הואיל ללן למה לי.** בתורת שלישי ושביעי: **שלישי מזומן מלוה.** דכתי' [במדבר יט] ומטו ביום השביעי וכבס בגדיו ורחץ לא נא זה אלא ללמד על השלישה שמהם ביום השביעי והואיל ומי מקשינן לטבילה להיות מלוה מזומנה הלכך כל יומא מזין עליה שמא היום יזומנה: **לא אמרינן טבילה זומנה מלוה.** והאי ומטו דרשינן ליה במסכת קדושין בפ"ג (דף סב.): **לא ירחץ.** אלא יתקנו ואזהרה למוחק את השם ומבדתם את שמם (דברים יב) וסמיך ליה לא תעשון כן וגו': **שלישי של מלוה.** שלישית טהרה שהטבילה שכתוב עליו: **כורך עליו גמי.** להגין עליו (ג) חוזק שתוי השמים: **וקיימא לן.** במסכת שבת (דף קכ:) דשלישי זומנה מלוה פליגי ר' יוסי סבר מלוה הלכך לגמא לא משכח גמי ושהה שלישי ליום אחר: **לא מקשינן.** הואיל וזומנה לו מלוה היא וכי כתיב שלישי ושביעי (ד) שלא יקדים ושהה בין הואיל להזאה מרובעה ימים אבל אם השהה הואיל וזמן מרובה לית לן בה: שזה

ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת. תימה לי ליפרך מה לציץ שכן השם הוא בגלוי תמיד בתפילין שהן מחופין עור ומין לתרך דה"ק כתיב שלי בתפילין בקמטין מלמ לומין זה כתב גמור לדוקא ש"ין של תפילין הלכה למשה מסיני אבל ד' י' לא ועוד בציץ ליכא שם המיוחד בן ד' אותיות לחמיר בטפי ונ"ל לחינו ק"ו גמור לחורייתא אלא מדרבנן וה"ק נהי נמי לחיכא מומרא טפי בציץ כדמפרש מ"מ כיון לחיכא בתפילין לד חמיות זה טפי שים בהן מזכרות הרבה סבורת הוא שמן הדין יש לחכמים לתקן למשמש בהן כל שעה: **ורבי יוסי סבר טומאה היתר היא בציבור.** תימה לי מ"כ גבי פרה ממלי סגי בג' ובשביעי הא ל"ל קרבן ליכור היא לדחות שבת וטומאה וי"ל לכיון דטבול יום כשר בפרה לכתיב (במדבר יט) והזה הטהור לחמרת טהור כל דהו אם כן מהשת נמי נכשיר כהן המוכף הפרה אלא הזאה כלל כיון דלא ברור לן דנטמא והוא הדין לחפילו שלישי ושביעי לא נעי אלא מעלה בעלמא:

אי סבר רבי יוסי טומאה היתר היא בציבור הזאה בכלל למה לי. גבי יוה"כ תימה לי לימא לחילטרין הזאה משום חילו של אהרן הקרב ביוה"כ לכיון לימוד הוא מהדדיין מטהרה וי"ל דהע"מ היכא דנטמא בידו טומאה ודחית כלעיל מ) אבל בחשאת בעלמא כי הכא ודחי למאן לחיקל וחמר היתר היא בציבור לא הוה מלרכי' מידי לחפילו בדיחוד כגון חילו של אהרן כיון לחשיב כקרבן ליכור לדחות שבת וטומאה:

ורבי יוסי **לא אמרינן טבילה בזמנה מצוה בו'.** לא הוה מלי לשנויי ההיא לעיל רבי יוסי בר' יהודה היא דסבירא ליה בפרק המפלת (נדה דף נט.) דלא מלוה היא וכה"ג מצי לקמן שילהי מכילתין (דף פח. ושם) וי"ל לכיון דפליג בהדיה ר"מ שמע מינה דרבי יוסי בר חלפתא הוא שהיה חבירו בר פלוגתיה: **דכולי עלמא להני תנאי אמרינן טבילה בזמנה מצוה.** ר"ת פסק לטבילה בזמנה לאו מלוה היא משום דאמר בפרק המפלת (נדה דף נ. ושם) שמע מינה טבילה בזמנה מלוה אין הלכה כן אלא כרבי יוסי בר' יהודה לחמר התם היה טבילה בחחרונה שהרי מעשים בכל יום שאין לך טובלת בזמנה טבילה של נדה ושל זבה ושל שומרת יום ובפרק בתרא דנדה (דף סז: ושם) לחרינן מכדי החידנת כולהו קפץ זבות שוינהו רבנן ליטבלינהו ביממא שמע מינה היו טובלות ביום בשוש פעם ור"ח פסק כב"ם וב"ה בפרק המפלת (שם דף נ. ושם) לסברי טבילה בזמנה מלוה ולאו רלויה היא מדסברי ב"ש וב"ה הכי היכא דליכא כן דולמי ר' יוסי בר' יהודה לא פליג עלייהו אלא ס"ל לא נחלקו ב"ש וב"ה בדבר זה מ"ל מלי למימר להלכתא כר' יוסי בדבי יהודה ומה שעשה רבינו אליהו הזקן זכרונו לברכה בחזכרות שלו טבילה בזמנה ועל מרבע גדילים יחד על חזיק תכסה הגדולים מנהגן היה אלא היה מקפיד לכתוב כהלכתן כמו שיסד על סתם נסקלים דנסת ונתחייב תסקלותו ויחמר המלך תלוהו והיינו כר"ת לפרק נגמר הדין (סנהדרין דף מה:) כל הנסקלין נתלין ולא כרבנן דחמרי אין נתלה אלא מגדף ועובד עבודה כוכבים ומהא דחמר בשמעתא דכולי עלמא אמרינן טבילה בזמנה מלוה אין להביא ראיה דלא הוה מלי למימר מיפכא דכולי עלמא לא אמרינן טבילה בזמנה מלוה דלע"כ מאי טעמא דר"מ ועוד ר' יוסי נמי על כרחך סבר טבילה בזמנה מלוה כדאמרינן ליה גבי מי שהיה שם כתוב על בשרו

מקשינן הזאה **לטבילה.** תימה לחמי פשיט להו טפי לטבילה בזמנה מלוה מהזאה ים לומר משום דכתיב (במדבר יט) והזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי וחטאו ביום השביעי וכבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב ועל כרחך הא דכתב כתיב וחטאו ביום השביעי לאו משום הזאה כתיב כתיב והי משום לשמועינן הזאה בזמנה מלוה ליכתב נמי הזאה דג' כדכתב הזאה בשביעי חלא על כרחך משום ורחץ מינטריך לשמועינן דמכף להזאה טבילה ושמע מינה לטבילה בזמנה מלוה ולמאן דלית ליה טבילה בזמנה מלוה לימא למימר דכתיב קרא כדקא דריש ליה בפרק המומר בקידושין (דף סב. ושם) דקאמר וחטאו ביום השביעי למה לי מינטריך סלקא דעתך חמינא הני מילי לקדשים אבל בתרומה אחד נמי משמע לן והא

(להיות) [להזות] בשביעי בשביעי, כדקתני [בפרי זוטא במדבר יט, יג] וחטאו ביום השלישי יכול השלישי קמוך למיתה, תלמוד לומר בשביעי, אם לומר שלישי קמוך למיתה הרי כבר חמור, חלא למד על שלישי קמוך מן המיתה שטהר ביום השביעי, יכול החזאת שלישי [רחוק] מן המיתה חבל שביעי קמוך לשלישי, חלמוד לומר בשביעי, אם למד שביעי לשלישי, חלמוד לומר בשביעי לומר לך שלישי שטהור.

ח) לעיל ד. פסחים עח. פרה פ"ג מ"ח ע"ש, ג) נכ"ל הוחרה וכן לקמן, ג) לקמן פח. שבת קכ: [ממ' סופרים פ"ח הלכה יב], ד) [במדבר יט], ה) [לף ז.],

תורה אור השלם

1. וְהָיָה עַל מִצַּח אַהֲרֹן וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת עֲוֹן הַקֳּדָשִׁים אֲשֶׁר יַקְדִּישׁוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכָל מַתְּנֹת קָדְשֵׁיהֶם וְהָיָה עַל מִצְחוֹ תָּמִיד לְרָצוֹן לָהֶם לִפְנֵי יְיָ: שמות כח לח

הגהות הב"ח

(א) גמ' מצא על מצח ונשא: (ב) רש"י ד"ה ורבי יוסי כו' דילפינן ממלואים. נ"ב לעיל מחלת דף ד: (ג) שם ד"ה כורך להגין עליו מפני מחוק:

תוס' ישנים

תפילין שיש בהן אזכרות הרבה. ופ"ת למה לי טעמא דלא יהן בהן אלא יפים בהן בפרק במה טומנין (משנה ב) ביפוח ליה הדעת להכף. מפום היכא הדעת להכף. וי"ל דהיינו נמי טעמא דיכא הדעת להכף. אי נמי אומר הר"י דלמנן דטעמא דיכא הדעת לא שייך אלא בשהוח עיטור. נשבר הציץ **מנא** ליה. ופ"ת מהאי דיהן גופיה דעל מלמו ונשא. וי"ל דהכי קאמר נשבר הציץ מנא ליה, דמעיקרא הוה ליה לאוקמא קרא אנשא ולא לאיהו על מלמו דיכא. ותסברא אי ר"י סבר הוחרה היא בציבור הואיל ללן למה לי. ופ"ת דילמא מפום חילו של אהרן כדאמרינן לעיל (ז, ב ושם) וגם למעלה (ו, ב ד"ה הוחרה), ודוק ותשכח. נ"ל מפה. לא ירחץ. בפרק כל כתבי [שבת קכ, ב] מסקינן טעמא מפום דלמור לעמוד בפני השם עבוס, אבל מפום לא תעשון לא מפרינן גרמא, ולא כפירוש הקונטרס [ד"ה לא ירחץ]. פי' קבון] וכבס בגדיו ורחץ במים, שאם הקדים טבילה להזאה לא עשה ולא כלום. והא דתנן במסכת פרה [פ"ג מ"ל] טבל

ע) בדברי רבינו מפורש שם דלא יהן שמע יפיה. וע"ש בתו' בב"ו ותו' ב"ק ובתו' ור"ן בחי' ב"ק ומקצי בין נרבע ובין לגבי ושני התירוצים ע"ש גם שמע יפיה ומקצי בין לא יהן לך היכא דשעת גדול מפס יהן גופו נקי.

מוסף רש"י

על מצחו תמיד. קבע יתילת הוא להן דכשם דהא כבר קבע ליה מקום והיה על מלח מהרן (שבת יב.). **שלא יסיח דעתו** ממנו. שממשמש בו בעודו על מלמו (שמות כח לח). **אחד זה ואחד זה.** אחד כהן הגדול ואחד כהן הפשה הכפורים שטעונין פריסה שבעת ימים (פסחים עח). כל שבעה. ימי הפריסה (לעיל ד.) כדאמרן לפריסתו שמא היום שלישי לטומאתו, שמא היום ג' ימים שטמא במת ומשמש בעלמת היא ומעלה, וכן שני שמא שלישי, ושלישי שמא שלישי, ושביעי לא בעי זריקה, ואינך מפספקינן כל חד וחד בי לטומאתה (פסחים עח.). מכל חשאות שהיו שם. מכל יפרי הפרות שהיו במקדש, שאפר פרה של משה לא כלתה (שם). **הזאה כלל למה לי.** הא קרבן ליום הכפורים לציבור הוא ודוחה טומאה (שם). דת"ק סבר לא אמרינן טבילה בזמנה מצוה. ומפ אין לו גמי יממין עד למחר ויבקשנו (לקמן פח.).

תוס' ישנים (המשך)

המזוב ביום והזה בלילה, בלילה והזה ביום פסול לחבל המדם עלמו טובל בלילה ומזה ביום, לומר ר"ת דהיינו טבילה שהיו עוסקין בפרה בטהרה, כדלמרינן בפרק שני דכריתות (ט, ב) מה מצוחיהם לא נכנסו לבריח חלא במילה וטבילה והכלאת דמיס לף מחם וכו', וע"ש בפרק מקוואות) [ובמוספתא דפרה [פי"ל] ומי חניא בטל ועלה פם יש עין] מפקר טומח טהור. והא לחמרינן בפ"ב דמגילה [כ, ב] לע טובלין ולא מזין חלא ביום, ומפרש בגמרא דמקשינן טבילה להזאה, מוקי לה בי"ב בטבילת גזוד והזאה ע"פ ירושלמי [מגילה פ"ב ה"ב] (ובקונ) [בקונטי] נמי טובלין מקמי מזין מממע דבטבילת גזוד מיירי, ובמגילה הערין הרבה. וכאן הגיה כשם בי"ע דמפילו בשביעי יכול השלישי קמוך למיתה, חלמוד לומר בשביעי, חלא למד על שלישי [רחוק] מן המיתה שטהר ביום השביעי, יכול החלת שלישי [רחוק] מן המיתה חבל שביעי קמוך לשלישי, חלמוד לומר בשביעי לומר לך שלישי שטהור.

יז א מיי' פ"ג מהלכות פרה הלכה ד:
יח ב מיי' פ"ג מהלכות עבודת יום"כ ה"ד:
יט ג טוש"ע י"ד סי' קצ סעיף ב:
כ ד ה מיי' פ"ו מהלכות יסודי התורה הלכה ו סמג עשין ג: